

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 개인정보 제3자 제공 절차 준수 불철저
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 정보시스템실(정보보안부)
3. 내 용 :

가. 업무개요

정보시스템실은 「업무분장세칙」 제13조 제3항에 따라 정보보안부를 두고 정보보안업무 및 정보보호업무를 총괄 수행하고 있고, 정보보안부는 공사 고객에 대한 정보를 안전하게 보관·관리하기 위해 「개인정보 및 신용보호세칙」(이하 “세칙”이라 한다)을 운영하고 있다.

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제36조에 따라 업무를 수행하고, 업무 수행과정에서 처리하는 개인정보는 세칙에 따라 관리하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제18조 및 세칙 제23조에 따르면 분임 개인정보 보호담당관(업무 소관부점장)은 다른 법률에 특별한 규정이 있거나, 법원의 재판수행을 위하여 필요한 경우 등에 대해서는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있다고 되어 있고

개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는

경우, 분임 개인정보 보호담당관은 그 날로부터 30일 이내에 목적 외 이용 등을 한 날짜, 법적근거 등을 공사 홈페이지에 10일 이상 게시하여야 한다고 되어 있다.

이에 따라 정보보안부는 2018. 5. 17. “개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 절차서”(이하 “개인정보 제3자 제공 절차서”이라 한다)를 전 부점에 통보하여 개인정보를 제3자에게 제공하는 경우 준수하여야 할 절차¹⁾를 안내하였다.

따라서, 공사 고객의 개인정보를 제3자에게 제공할 경우 정보보안부에서 통보한 개인정보 제3자 제공 절차서를 준수하여 전자결재 문서는 비공개 및 암호화 설정을 통해 타인이 열람하지 못하게 제한 설정하고, 개인정보는 암호화된 파일로 제공하여야 하며, 제3자에게 정보를 제공한 날로부터 30일 이내에 목적 외 이용한 날짜 등을 공사 홈페이지에 10일 이상 게시하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 12개 지역본부의 고객 개인정보 제3자 제공 실태를 점검²⁾한 결과

1) 업무 처리 절차, 제공방법(암호화 조치), 공문예시, 게시 양식

2) ‘정보, 제공, 요청, 회신’, ‘제공, 명령’ 그리고 ‘사실, 조회’ 세 가지 키워드로 생성한 발송 문서에 한하여 점검함(대상기간 2019. 8. 1.~2022. 8. 25.)

(1) 개인정보 제3자 제공 절차 준수 불철저

2022. 3. 23. 서울서부지역본부에서 ◇◇◇시장(○○과장)에게 제공한 ‘공매사실조회 요청에 대한 회신(○○○)’의 경우 채납자 △△△의 압류 재산 ‘경기도 ◇◇◇시 ○○동 산xxx-10’의 공매 진행 내역을 회신하며 채납자와 매수자의 개인정보(주민등록번호)를 제공하였는데

「개인정보 보호법³⁾」에 따라 개인정보를 제공할 경우 개인정보 제3자 제공 절차서에 따른 파일의 암호화 등⁴⁾의 조치를 하여야 하나 암호화 조치를 하지 않은 사실이 확인 되었고, 개인정보의 제3자 제공사실의 경우 30일 이내(2022. 4. 21.) 공사 홈페이지에 게시하여야 하나 감사일 현재까지 게시하지 않은 사실이 있다.

또한, 2021. 12. 22. 부산지역본부에서 부산지방법원에 제공한 ‘사실 조회회신서(사건번호 20xx나xxxxx 건물명도)’의 경우 법원의 재판수행을 위하여 공사 고객의 개인정보(성명, 주민등록번호, 주소)를 제공하였는데 개인정보 파일의 암호화 등의 조치는 수행하였으나 개인정보의 제3자 제공사실을 현재까지 공사 홈페이지에 게시하지 않는 등

[표 24]와 같이 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 개인정보를 제3자에게 제공한 문서 406건 중 암호화 조치를 하지 않은 사례 322건, 홈페이지 미게시한 사례 404건이 확인되었다.

3) 「개인정보 보호법」 제18조 제2항 제2호

4) 개인정보 파일의 암호화, 전자결재 문서 비공개 및 암호 확인 설정

[표 24] 지역본부별 개인정보 제3자 제공 현황

(단위 : 건)

순번	지역본부	제 공 건수 (A+B)	암 호 화 조 치		홈 페이지 미 게시 건 수
			여 (A)5)	부 (B)	
합 계 : 12개		406	84	322	404
1	서울동부지역본부	“기재생략”			
2	서울서부지역본부				
3	부산지역본부				
4	경기지역본부				
5	광주전남지역본부				
6	대전충남지역본부				
7	대구경북지역본부				
8	인천지역본부				
9	전북지역본부				
10	경남지역본부				
11	강원지역본부				
12	충북지역본부				

(2) 개인정보 제3자 제공 절차 개선 방안 마련 필요

2018. 5. 17. 정보보안부는 K-Wings 대내 발신문서인 ‘개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 절차서 통보’를 통해 전 부점에 절차를 안내 하였으나, 이후 변동사항에 대해 지속적인 안내가 미흡하여 각 부점은 개인정보를 제3자에게 제공하는 절차와 관련 준수사항 등을 인지하기 어려웠고

개인정보의 제3자 제공 사실을 홈페이지에 게시하기 위해서는 해당

5) 열람제한설정과 열람 시 암호 확인 설정을 모두 한 경우

부점에서 각각 ‘공사홈페이지 > 정보공개 > 정보공개청구 > 사전정보
공표 > 목적 외 이용 및 제3자 제공내역’ 화면의 작성권한을 부여받아
자료를 업로드해야 하는 어려움이 존재하며, 자료 게시 적정성에 대한
검증절차 없이 공사 홈페이지에 게시될 우려가 존재한다.

한편, 타기관(□□□□)의 경우 [그림 2]와 같이 제3자 제공사실을
개인정보 보호업무를 수행하는 부서에서 각 부점으로부터 취합하여
월 1회 □□□□ 홈페이지에 일괄 게시하고 있다.

[그림 2] 타기관 제3자 제공 게시 현황

제3자 제공 게시	제3자 제공 사실 세부내용
-----------	----------------

“기재생략”

따라서, 개인정보 제3자 제공 절차서 준수 및 효과적인 게시 현황
관리를 위하여 ① 개인정보 제3자 제공 절차서를 주기적으로 각 부점에
통보(전자결재 문서)하고, ② 각 부점에서 개인정보 제3자 제공 사실을
등록할 수 있도록 K-Wings(혹은 정보보호포탈)에 전산화면을 개발하며,
③ 공사 홈페이지에 정보제공 사실을 게시하는 업무는 정보보안부에서
일원화하여 관리하는 등의 개선방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 고객의 개인정보를 제3자에게 제공할 경우 정보보안부의 개인정보 제3자 제공 절차를 준수하겠다고 답변하였고, 정보시스템실(정보보안부)에서는 개인정보 제3자 제공 절차를 주기적으로 전 부점에 통보하고, 제공 사실을 등록할 수 있는 전산 화면을 개발하는 등 효율적인 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 등 12개 지역본부 본부장은 개인정보를 목적 외 용도로 제3자에게 제공할 경우 홈페이지에 제공 사실 게시를 누락하지 않도록 유의하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

정보시스템실장(정보보안부장)은 개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 절차를 주기적으로 각 부점에 통보하고, 개인정보를 제3자에게 제공한 사실을 등록할 수 있도록 전산 화면을 개발하며, 게시업무를 일원화하는 등 효율적인 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)